



PUTUSAN
Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FERRI CHANDRA**, bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar, RT 02, RW 04, Neglasari, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Alamat surat menyurat, Grand Catania, Blok 012, Nomor 02, Citra Raya, Cikupa, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten;
2. **PT JAKARTA GARAMINDO SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Anes, berkedudukan di Jalan Raya Cipari, RT 01, RW 02, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Irawan, HRD pada PT Jakarta Garamindo Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n :

1. **KOKOMTO INGGRATUPOLI**, bertempat tinggal di Pamulang Permai, Blok I/30, RT 004, RW 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
2. **PT MULTI WARNA RASA**, yang diwakili oleh Direkturnya, Kokomto Inggratupoli, berkedudukan di Kampung Kebon Kopi, RT 001, RW 007, Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Muhammad Firdaus D., S.H., M.H., C.IP., C.IRP. dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada PT Rumah Paten Indonesia – *Fun & Co Law Office*, beralamat di Gedung Perkantoran Hotel Kartika Chandra, 1st floor, Unit 003, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 18-20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan Rekan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik dan pendaftar pertama Merek-Merek Segi Tiga Emas, sebagai berikut:
 - a. Merek Segitiga Emas, Nomor IDM. IDM000005571;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023



- b. Merek Logo Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM000005573;
- c. Merek Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM0000014526;
- d. Merek Logo Segi Tiga, Nomor IDM. IDM000005572;
- e. Merek Garam Masak/Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM000089330;
dan;
- f. Merek Segi Berlian + Lukisan, Nomor IDM. IDM000357768;
3. Menyatakan bahwa Merek Segi Tiga Intan, Nomor IDM000813443, mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan Merek-Merek Segi Tiga Emas, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan pemohon beritikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran Merek Segi Tiga Intan, Nomor IDM000813443, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek;
5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek Segi Tiga Intan, Nomor IDM000813443, atas nama Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek Segi Tiga Intan, Nomor IDM000813443 atas nama Para Tergugat, dengan mencoret pendaftaran Merek Segi Tiga Intan, Nomor IDM000813443 dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. PT Multi Warna Rasa (Penggugat II) bukan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan (*error in legal standing*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*);



Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/ 2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I merupakan pemilik dan pendaftar pertama atas Merek Segi Tiga Emas, sebagai berikut:
 - Merek Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM000005571;
 - Merek Logo Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM000005573;
 - Merek Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM000014526;
 - Merek Logo Segi Tiga, Nomor IDM. IDM000005572;
 - Merek Garam Masak/Segi Tiga Emas, Nomor IDM. IDM000089330;dan;
- Merek Segi Berlian + Lukisan, Nomor IDM. IDM000357768;
3. Menyatakan bahwa Merek Segi Tiga Intan Nomor IDM000813443, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Segi Tiga Emas milik Penggugat I;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I merupakan pemohon beritikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran Merek Segi Tiga Intan Nomor IDM000813443;
5. Membatalkan pendaftaran Merek Segi Tiga Intan Nomor IDM000813443, atas nama Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek Segi Tiga Intan Nomor IDM000813443 atas nama Tergugat II dengan mencoret pendaftaran Merek Segi Tiga Intan Nomor IDM000813443 dari Daftar Umum Merek;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-HK/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Oktober 2022.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang diajukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi);
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menyatakan Pendaftaran merek cap Segi Tiga Intan + Logo Nomor Pendaftaran IDM000813443 untuk jenis barang garam dalam kelas 30

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023



telah sah menurut hukum;

4. Menyatakan pendaftaran merek cap Segi Tiga Intan + Logo Nomor Pendaftaran IDM000813443 untuk jenis barang garam dalam kelas 30 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek cap Segi Tiga Emas;
5. Menyatakan pendaftaran merek cap Segi Tiga Intan + Logo Nomor Pendaftaran IDM000813443 untuk jenis barang garam dalam kelas 30 telah didaftar dengan itikad baik;
6. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan II sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena mempunyai kepentingan secara ekonomi dan dapat membuktikan Merek Segi Tiga Emas (IDM000005571), Merek Logo Segi Tiga Emas (IDM000005573), Merek Segi Tiga Emas (IDM000014526), Merek Logo Segi Tiga (IDM000005572), Merek Garam Masak/Segi Tiga Emas (IDM000089330) dan Merek Segi Berlian + Lukisan (IDM000357768) adalah milik Penggugat I yang kemudian dialihkan kepada Penggugat II;
- Bahwa merek milik Tergugat I Ferri Chandra yang kemudian dialihkan kepada PT Jakarta Garamindo Sejahtera/Tergugat II

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023



berupa Merek + Logo Nomor Pendaftaran IDM 00813443 kelas 30, tanggal perlindungan 25 Juli 2019 sampai dengan 25 Juli 2029 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Segi Tiga Emas milik Penggugat I yang dapat menyesatkan konsumen dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FERRI CHANDRA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FERRI CHANDRA, 2. PT JAKARTA GARAMINDO SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023